



DACURADORIA

<https://www.tegconcursos.com.br/s/Q667xm>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tegconcursos.com.br/questoes/3828679

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

1) Acerca da administração pública, considerados seus princípios, sua organização, conceitos a ela relacionados, desconcentração e descentralização, julgue o item a seguir.

Em sentido objetivo, a administração pública abrange as atividades exercidas por pessoas jurídicas, órgãos e agentes incumbidos de atender concretamente às necessidade coletivas, havendo pelo menos três modalidades de atividades: fomento, polícia administrativa e serviço público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/3339247

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

2) No que se refere ao conceito e às fontes do direito administrativo, julgue o item a seguir.

Direito administrativo é o ramo do direito privado composto por regras e princípios que disciplinam as relações entre a administração pública e os particulares.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/3339250

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

3) No que se refere ao conceito e às fontes do direito administrativo, julgue o item a seguir.

A principal fonte formal do direito administrativo brasileiro é a jurisprudência, que se constitui mediante reiterados julgados dos tribunais acerca de um mesmo tema.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/3495300

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

4) Acerca dos atos administrativos, bem como do conceito, do objeto e das fontes do direito administrativo, julgue o item a seguir.

Devido à aplicação do princípio da legalidade, a única fonte do direito administrativo é a lei, razão pela qual não se pode aplicar a doutrina ou a jurisprudência como fontes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/3625446

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

5) Acerca dos sistemas administrativos, da administração pública, da organização administrativa e do processo administrativo, julgue o item a seguir, com fundamento na doutrina majoritária, na legislação vigente e na jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

A administração pública, no sentido subjetivo, designa o conjunto de órgãos e agentes estatais responsáveis pelas funções administrativas; no sentido objetivo, ela consiste no complexo de atividades concretas realizadas com a finalidade de atendimento do interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875333

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

6) Julgue o item a seguir, acerca de aspectos referentes a Estado, governo e administração pública.

Administração pública, em sentido subjetivo, designa a natureza da atividade exercida pelos órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer a função administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2934961

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

7) No que se refere à Lei de Improbidade Administrativa e a sistemas de controle jurisdicional da administração pública, julgue o item seguinte.

O sistema jurisdicional brasileiro adota o contencioso administrativo de jurisdição una ao definir que qualquer lesão ou ameaça a direito ficam submetidas ao controle jurisdicional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3041244

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

8) Julgue o item a seguir, acerca da administração pública, do regime jurídico- administrativo, da organização administrativa, dos atos administrativos, do processo administrativo, dos serviços públicos e da intervenção do Estado na propriedade.

Segundo a doutrina majoritária, administração pública em sentido objetivo designa os entes que exercem a atividade administrativa, ao passo que administração pública em sentido subjetivo diz respeito à natureza da atividade exercida por tais entes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075563

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

9) No tocante às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item que se segue.

Os princípios gerais do direito não são considerados fontes do direito administrativo, dada a proeminência do princípio da legalidade.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186074

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

10) No que se refere ao conceito de administração pública, às fontes do direito administrativo e aos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

De acordo com o critério orgânico, administração pública designa o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas responsáveis por funções administrativas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3186077

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

11) No que se refere ao conceito de administração pública, às fontes do direito administrativo e aos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

A jurisprudência, enquanto fonte do direito administrativo, pode ser constituída por uma só decisão importante de tribunal, nessa circunstância, apta a orientar a administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206489

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

12) Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

O fomento, a intervenção administrativa, os serviços públicos e o poder de polícia são exemplos de atividades que integram o conceito de administração pública extroversa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2304791

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

13) Quanto às fontes do direito administrativo bem como aos princípios e ao regime da administração pública, julgue o item a seguir.

Embora a administração pública seja regida pelo princípio constitucional da legalidade, decisões judiciais podem servir como fonte para o direito administrativo, inclusive com força vinculante.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2395716

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

14) No que diz respeito aos conceitos de administração pública, às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o seguinte item.

A administração pública em sentido objetivo, material ou funcional pode ser definida como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2395717

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

15) No que diz respeito aos conceitos de administração pública, às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o seguinte item.

Conforme a doutrina majoritária, os costumes não são fonte do direito administrativo brasileiro, porquanto a administração pública deve obedecer estritamente ao princípio da legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2397426

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

16) Acerca do objeto do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Os objetos de interesse do direito administrativo não incluem a atuação de entes de direito privado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2459844

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Braillista/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

17) Considerando os conceitos de administração pública, a organização administrativa do Estado, a administração direta e indireta e, ainda, as espécies, a classificação, os poderes, os deveres e as prerrogativas dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

O conceito formal de administração pública está diretamente relacionado à natureza da atividade exercida pelo órgão público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2690011

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

18) Com relação ao objeto do direito administrativo, à extinção dos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Do ponto de vista normativo, o direito administrativo abrange as normas que regem a administração pública, razão pela qual mantém relações importantes com outros ramos do direito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150783

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

19) Acerca de direito administrativo, julgue o item que se seguem.

Segundo o critério teleológico, o direito administrativo é definido como o sistema dos princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2150789

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

20) Acerca de direito administrativo, julgue o item que se seguem.

Dada a origem francesa do direito administrativo pátrio, a jurisprudência, no Brasil, assim como ocorre na França, revela-se a principal fonte do direito administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1545560

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

21) Acerca de sistemas administrativos, de administração pública e de organização administrativa do Estado, julgue o item a seguir.

O surgimento do contencioso administrativo no sistema administrativo francês teve como um dos seus fundamentos o reforço ao princípio da separação dos poderes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1545564

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

22) Acerca de sistemas administrativos, de administração pública e de organização administrativa do Estado, julgue o item a seguir.

Em sentido estrito, a administração pública compreende os órgãos administrativos e governamentais que desempenhem as funções administrativa e política.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/844630

CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

23) Com relação à origem e às fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública em geral, julgue o item que se segue.

No Brasil, assim como no sistema de *common law*, o costume é uma das fontes principais do direito administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/844631

CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

24) Com relação à origem e às fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública em geral, julgue o item que se segue.

De acordo com o critério teleológico, o direito administrativo é um conjunto de normas que regem as relações entre a administração e os administrados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/844633

CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

25) Com relação à origem e às fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública em geral, julgue o item que se segue.

Em sentido objetivo, administração pública designa os entes que exercem a atividade administrativa de forma a balizar a execução da função administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/615312

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

26) Julgue o item que se segue, a respeito de aspectos diversos relacionados ao direito administrativo.

Entre as fontes de direito administrativo, as normas jurídicas administrativas em sentido estrito são consideradas lei formal e encontram sua aplicabilidade restrita à esfera político-administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/615314

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

27) Julgue o item que se segue, a respeito de aspectos diversos relacionados ao direito administrativo.

A jurisprudência administrativa constitui fonte direta do direito administrativo, razão por que sua aplicação é procedimento corrente na administração e obrigatória para o agente administrativo, cabendo ao particular sua observância no cotidiano.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/615320

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

28) Julgue o item que se segue, a respeito de aspectos diversos relacionados ao direito administrativo.

De forma indireta, no direito administrativo, as fontes inorganizadas influem na produção do direito positivo, apesar de as atividades opinativas e interpretativas serem consideradas fontes que influem nessa produção.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

29) Quanto às transformações contemporâneas do direito administrativo, julgue o item subsequente.

Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à releitura dos seus institutos a partir dos princípios constitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

30) Acerca da organização da administração pública brasileira, julgue o item subsequente.

Sob a perspectiva do critério formal adotado pelo Brasil, somente é administração pública aquilo determinado como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro, independentemente da atividade exercida. Assim, a administração pública é composta exclusivamente pelos órgãos integrantes da administração direta e pelas entidades da administração indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Atividades/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

31) Acerca de administração pública, organização do Estado e agentes públicos, julgue o item a seguir.

Não há exclusividade no exercício de suas funções típicas pelos poderes de Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

32) Acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue.

A regulação das relações jurídicas entre agentes públicos, entidades e órgãos estatais cabe ao direito administrativo, ao passo que a regulação das relações entre Estado e sociedade compete aos ramos do direito privado, que regulam, por exemplo, as ações judiciais de responsabilização civil do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

33) Acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue.

Conforme a doutrina, diferentemente do que ocorre no âmbito do direito privado, os costumes não constituem fonte do direito administrativo, visto que a administração pública deve obediência estrita ao princípio da legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

34) Acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue.

O exercício do poder de polícia reflete o sentido objetivo da administração pública, o qual se refere à própria atividade administrativa exercida pelo Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

35) No que tange a regime jurídico-administrativo, organização administrativa e teoria do direito administrativo brasileiro, julgue o item a seguir.

No Brasil, as fontes do direito administrativo são, exclusivamente, a Constituição Federal de 1988 (CF), as leis e os regulamentos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

36) Considerando os conceitos da administração pública, o direito administrativo brasileiro e o regime jurídico de direito público, julgue o seguinte item.

O direito administrativo e os ramos do direito privado podem apresentar soluções diversas para situações aparentemente semelhantes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

37) Considerando os conceitos da administração pública, o direito administrativo brasileiro e o regime jurídico de direito público, julgue o seguinte item.

Em sentido subjetivo, a administração pública compreende órgãos e agentes públicos e pessoas jurídicas públicas e privadas encarregadas de exercer a função administrativa da atividade estatal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

38) Considerando os conceitos da administração pública, o direito administrativo brasileiro e o regime jurídico de direito público, julgue o seguinte item.

O regime de direito público é regido pela autonomia na escolha dos valores a realizar e pela disponibilidade dos interesses em conflito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/562008

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

39) No que se refere à teoria do direito administrativo, julgue o item a seguir, considerando o posicionamento majoritário da doutrina.

A administração pública, em seu sentido material, compreende as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes que exercem função administrativa. Por outro lado, em seu sentido formal, designa a natureza da atividade exercida por esses entes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/562012

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

40) No que se refere à teoria do direito administrativo, julgue o item a seguir, considerando o posicionamento majoritário da doutrina.

A escola da *puissance publique* distingue-se da escola do serviço público por conceituar o direito administrativo pela coerção e pelas prerrogativas inerentes aos atos de império, diferenciando-os dos atos de gestão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/562791

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

41) Tendo como referência a doutrina jurídica majoritária, julgue o item a seguir, a respeito de conceitos, princípios e classificações do direito administrativo.

O conceito de administração pública, em seu aspecto orgânico, designa a própria função administrativa que é exercida pelo Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/562792

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo

42) Tendo como referência a doutrina jurídica majoritária, julgue o item a seguir, a respeito de conceitos, princípios e classificações do direito administrativo.

Segundo a escola da *puissance publique*, as prerrogativas e os privilégios que o Estado possui frente ao particular constituem um critério definidor do direito administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3339251

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

43) A respeito do regime jurídico-administrativo do direito administrativo, julgue o item que se segue.

O regime jurídico administrativo é constituído pelo conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeita a administração pública e que não se encontram nas relações entre particulares.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3339254

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

44) A respeito do regime jurídico-administrativo do direito administrativo, julgue o item que se segue.

Segundo o princípio da indisponibilidade do interesse público, a administração pública não tem a livre disposição dos bens e interesses públicos confiados à sua guarda e realização.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3339259

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

45) A respeito do regime jurídico-administrativo do direito administrativo, julgue o item que se segue.

O interesse público se opõe necessariamente ao interesse privado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495821

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

46) Com base na legislação vigente e na doutrina majoritária, julgue o item a seguir, acerca do regime jurídico-administrativo e dos princípios, poderes e atos da administração pública.

Por força do princípio da indisponibilidade do interesse público pela administração, o administrador, em regra, não pode renunciar a competências, poderes e direitos da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395722

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

47) No que se refere aos poderes e aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado e aos serviços públicos, julgue o item subsequente.

Os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público são basilares ao regime jurídico administrativo, porquanto deles decorrem as prerrogativas e as restrições aplicadas à administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

48) Com base nos princípios do regime jurídico administrativo e nas regras relativas à contratação direta pela administração pública, julgue o item que se seguem.

O denominado regime jurídico administrativo compreende tudo aquilo que tanto o particular quanto a administração pública podem fazer, sendo caracterizado pela horizontalidade nas relações jurídicas e pela igualdade jurídica entre as partes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

49) Com base nos princípios do regime jurídico administrativo e nas regras relativas à contratação direta pela administração pública, julgue o item que se seguem.

O princípio da indisponibilidade do interesse público é intrinsecamente ligado ao princípio da supremacia do interesse público, isto é, à incapacidade da administração de livremente dispor de bens e do interesse público sob sua tutela.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

50) Com relação à origem e às fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública em geral, julgue o item que se segue.

Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à elevação, ao nível constitucional, de matérias antes tratadas por legislação infraconstitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

51) Com relação à origem e às fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública em geral, julgue o item que se segue.

O conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeita a administração pública e que não se encontra nas relações entre particulares constitui o regime jurídico administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

52) Acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue.

A possibilidade de realização de obras para a passagem de cabos de energia elétrica sobre uma propriedade privada, a fim de beneficiar determinado bairro, expressa a concepção do regime jurídico-administrativo, o qual dá prerrogativas à administração para agir em prol da coletividade, ainda que contra os direitos individuais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534749

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

53) No que tange a regime jurídico-administrativo, organização administrativa e teoria do direito administrativo brasileiro, julgue o item a seguir.

A administração pública pode estar sujeita tanto ao regime jurídico de direito privado quanto ao regime jurídico de direito público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3827141

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

54) Julgue o seguinte item, relativo ao direito administrativo.

Concretiza o princípio da moralidade administrativa a regra legal que prevê a exigência de transcurso de 24 meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3828678

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

55) Acerca da administração pública, considerados seus princípios, sua organização, conceitos a ela relacionados, desconcentração e descentralização, julgue o item a seguir.

A aplicação do princípio da legalidade na administração pública pressupõe a possibilidade de o agente público fazer ou deixar de fazer algo, salvo quando estiver defeso em lei, haja vista a prevalência do interesse público sobre o privado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258908

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

56) No tocante aos princípios e aos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

A avaliação das políticas públicas realizada pelos órgãos e entidades da administração pública, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, pode ser considerada um desdobramento do princípio da eficiência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258910

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

57) No tocante aos princípios e aos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

O princípio da impessoalidade determina que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3284199

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

58) À luz do disposto na CF e do entendimento do STF, julgue o próximo item, relacionados aos princípios da administração pública.

Órgãos e entidades da administração pública devem realizar avaliação das políticas públicas, o que pode ser considerado expressão do princípio da eficiência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3284200

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

59) À luz do disposto na CF e do entendimento do STF, julgue o próximo item, relacionados aos princípios da administração pública.

A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, admitida a veiculação de nomes, símbolos ou imagens dos agentes políticos responsáveis por sua implementação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3296431

CEBRASPE (CESPE) - Comp (InoversaSul)/InoversaSul/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

60) Relativamente aos princípios da administração pública e seus reflexos práticos, julgue o item que se segue.

A vedação ao nepotismo tem por base o princípio da moralidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3296436

CEBRASPE (CESPE) - Comp (InoversaSul)/InoversaSul/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

61) Relativamente aos princípios da administração pública e seus reflexos práticos, julgue o item que se segue.

O princípio da publicidade impede de forma absoluta a existência de informações sigilosas que não possam ser fornecidas pela administração pública ao cidadão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3370930

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

62) A respeito da ética, da moral, dos princípios e dos valores, bem como do exercício da cidadania e da função pública, julgue o item a seguir.

No exercício da função pública, deve-se tratar a todos conforme valores e regras comuns, evitando-se distinções subjetivas, em observância ao princípio da impessoalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3493286

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

63) Julgue o item subsequente, relativos a diversos aspectos da gestão pública, dos serviços públicos e do setor público.

A transparência e a conformidade na prestação do serviço público são dissociadas dos parâmetros de pessoalidade e economicidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495319

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

64) Acerca do regime jurídico administrativo, dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

O princípio da eficiência pode ser considerado em dois aspectos: modo de atuação do agente público, com vistas ao melhor desempenho possível de suas atribuições; e modo de organização, estruturação e disciplina da administração pública, a fim de se obterem melhores resultados na prestação do serviço público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495822

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

65) Com base na legislação vigente e na doutrina majoritária, julgue o item a seguir, acerca do regime jurídico-administrativo e dos princípios, poderes e atos da administração pública.

São princípios da administração pública expressos na Constituição Federal de 1988: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2793960

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

66) Com base nos princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

O nepotismo, o partidarismo e a promoção pessoal são vícios que maculam o princípio da impessoalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2793961

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

67) Com base nos princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

O princípio da publicidade encerra o seu escopo na publicação oficial dos atos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2890622

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agrônômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

68) A respeito da organização e dos princípios da administração pública e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item a seguir.

A publicidade dos atos administrativos é ferramenta importante para a defesa de direitos dos cidadãos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2995268

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

69) Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais, à administração pública e aos servidores públicos, julgue o item seguinte.

Os princípios administrativos estabelecidos constitucionalmente são de observância obrigatória a toda a administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2995291

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

70) Considerando os poderes e os princípios da administração pública e a organização administrativa, julgue o próximo item.

O princípio da impessoalidade implica a atribuição de responsabilidade por atos administrativos ao órgão ou ente que os haja produzido, e não ao agente público que os tenha praticado, visto que o direito administrativo adota, em relação aos agentes públicos, a teoria da representação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3041231

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

71) Em relação aos municípios e à administração pública, julgue o item que se segue.

A abstenção do poder público em classificar atos e documentos como sigilosos, quando em cumprimento aos ditames legais, bem como o deferimento de pedido de acesso a informações administrativas, na forma da lei, são exemplos de aplicação do princípio da publicidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075566

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

72) Relativamente aos poderes e aos princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

A publicação dos atos administrativos é insuficiente para a concretização do princípio da publicidade dos atos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3172466

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

73) Em relação aos princípios constitucionais da administração pública e à responsabilidade extracontratual do Estado, julgue o item a seguir com base na CF e na jurisprudência do STF.

Em observância aos princípios da publicidade e da impessoalidade, a publicidade dos atos e das campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, deles não podendo constar nomes que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3173313

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Microinformática e Infraestrutura de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

74) A respeito do Estado federal brasileiro e da administração pública, julgue o item subsequente.

É compatível com o princípio da impessoalidade a conduta da administração pública de executar políticas públicas destinadas a fomentar a igualdade material — ou a diminuir a desigualdade — entre grupos sociais em situações distintas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2368787

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

75) Acerca dos princípios informadores da administração pública, julgue o item que se segue.

A prescrição intercorrente, prevista na nova Lei de Improbidade, homenageia o princípio da moralidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2368790

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

76) Acerca dos princípios informadores da administração pública, julgue o item que se segue.

O campo de atuação do princípio da moralidade está inserido no princípio da legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395723

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

77) No que se refere aos poderes e aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado e aos serviços públicos, julgue o item subsequente.

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF), a administração pública é expressamente norteadada pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2421502

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

78) Caio, cidadão brasileiro, protocolou requerimento administrativo em uma autarquia federal, a fim de obter acesso a determinada informação de cunho pessoal. João, servidor público dessa autarquia, por ter amizade íntima com o requerente, atuou como seu intermediário junto à repartição pública.

Em relação a essa situação hipotética e aspectos de direito administrativo a ela relacionados, julgue o item que se segue.

A conduta de João na situação apresentada viola o princípio administrativo da impessoalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2690017

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

79) No que concerne aos poderes e princípios da administração pública e à responsabilidade do Estado, julgue o item seguinte.

Para avaliar o cumprimento do princípio da eficiência da administração pública, o critério econômico é o único aspecto a ser considerado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2706417

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

80) Considerando os princípios do direito administrativo e os atos administrativos, julgue o item a seguir.

Entre os princípios a serem observados pela administração pública na prestação dos serviços públicos está o da moralidade administrativa, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e cuja inobservância pode ser objeto de ação popular.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2715106

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

81) No que diz respeito aos atos administrativos, aos agentes públicos e aos princípios da administração pública, julgue o item subsequente.

O princípio da impessoalidade é uma manifestação do princípio da isonomia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (ICMBio)/ICMBio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

82) Considerando que Gabriel trabalhe na área de compras e contratações em entidade da administração pública indireta, julgue o item seguinte.

Nos processos de contratação pública, Gabriel deve sempre agir de acordo com aquilo que a lei permita, em respeito ao princípio da legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

83) Fábio é pessoa com deficiência, exerce cargo público de professor em universidade pública estadual e pretende prestar concurso público para emprego público de professor em empresa pública federal, porém o edital não prevê percentual de vaga reservado para pessoas com deficiência. O prazo de validade desse concurso é de um ano, conforme previsto no edital.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

As empresas públicas não integram a administração pública direta e, por isso, não se aplicam a elas os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Tec TI (BANRISUL)/BANRISUL/Gestão de Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

84) Acerca dos princípios fundamentais da administração pública, julgue o item a seguir.

O princípio constitucional da eficiência administrativa na administração pública desobriga a exigência de se alcançar a solução da finalidade pública, uma vez que esse princípio visa que a ação seja realizada da melhor forma possível, em atendimento ao interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

85) No que diz respeito aos princípios fundamentais, concessão, autorização, permissão e atos da administração pública, julgue o item a seguir.

Estará em simetria com a Constituição Federal de 1988 a Constituição de determinado estado que prever que a administração pública estadual deva obedecer aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, finalidade e eficiência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AUD (TC DF)/TC DF/Conselheiro-Substituto/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

86) Com relação a aspectos da administração pública, julgue o item a seguir.

A publicidade dos atos administrativos favorece o controle social, razão pela qual a moderna administração pública brasileira, em obediência ao princípio constitucional da publicidade, não mais admite que atos praticados em seu âmbito possam ser protegidos por qualquer tipo de sigilo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1784221

CEBRASPE (CESPE) - AUD (TC DF)/TC DF/Conselheiro-Substituto/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

87) A partir da redemocratização do Brasil, ocorrida na década de 80 do século passado, a relação do poder público com os cidadãos tem sido aperfeiçoada. Nesse processo, um dos pontos vitais envolve a comunicação entre as partes, seja para o poder público informar ações e prestar contas à população, seja para o cidadão emitir sua opinião, reclamar ou pedir esclarecimentos. Acerca da comunicação na administração pública, julgue o item a seguir.

O administrador público tem o dever de promover a comunicação de seus atos nos mais diversos meios de comunicação, explicitando o motivo e o modo de execução desses atos, além de destacar nomes, símbolos e imagens que permitam a identificação das autoridades ou dos servidores públicos envolvidos em tais atos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1125397

CEBRASPE (CESPE) - AFRDF (SEFAZ DF)/SEFAZ DF/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

88) Em relação à organização do Estado e da administração pública, julgue o seguinte item.

O princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/615318

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

89) Julgue o item que se segue, a respeito de aspectos diversos relacionados ao direito administrativo.

O núcleo do princípio da eficiência no direito administrativo é a procura da produtividade e economicidade, sendo este um dever constitucional da administração, que não poderá ser desrespeitado pelos agentes públicos, sob pena de responsabilização pelos seus atos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/625360

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

90) Acerca dos princípios e dos poderes da administração pública, da organização administrativa, dos atos e do controle administrativo, julgue o item a seguir, considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores.

Situação hipotética: O prefeito de determinado município promoveu campanha publicitária para combate ao mosquito da dengue. Nos panfletos, constava sua imagem, além do símbolo da sua campanha eleitoral. **Assertiva:** No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana I (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

91) Maria tomou posse recentemente no IPHAN e ficou responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era restaurar um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio de Janeiro e reformar uma área específica de um museu municipal, para a exposição das pinturas restauradas. Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que somente pode ser realizada por técnico especializado, e há no país somente uma profissional habilitada para o trabalho.

Em relação a essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Dado o princípio da legalidade, Maria, como funcionária do IPHAN responsável pelo projeto, só pode fazer o que lhe é permitido de forma expressa por legislação pertinente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

92) José, servidor público federal estável, praticou, no ano de 2017, ato de improbidade administrativa no exercício das atribuições de seu cargo, tendo causado prejuízo ao erário. Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar, no qual teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao ressarcimento integral do dano causado, nos termos da lei.

Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, da Lei n.º 8.429/1992 e os princípios e normas de ética do servidor público, em razão de sua conduta, José atentou contra os princípios da moralidade e da legalidade, além de não ter cumprido seu dever fundamental de, como servidor público, ser probo, reto, leal e justo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Sociologia/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

93) A respeito dos princípios da administração pública e da organização administrativa, julgue o item a seguir.

Se uma autoridade pública, ao dar publicidade a determinado programa de governo, fizer constar seu nome de modo a caracterizar promoção pessoal, então, nesse caso, haverá, pela autoridade, violação de preceito relacionado ao princípio da impessoalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

94) Julgue o item subsequente, relativo à organização administrativa do Estado e aos princípios da administração pública.

Decorre da aplicação dos princípios que regem a administração pública, em especial os princípios da moralidade e da impessoalidade, a vedação, constante na Lei Complementar n.º 840/2011, à nomeação, para cargo em comissão ou a designação para função de confiança, do cônjuge, de companheiro ou de parente, por consanguinidade até o terceiro grau ou por afinidade do governador e do vice-governador, na administração pública direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

95) À luz da legislação que rege os atos administrativos, a requisição dos servidores distritais e a ética no serviço público, julgue o seguinte item.

Legalidade e publicidade são princípios constitucionais expressos aplicáveis à administração pública direta e indireta do DF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Atividades/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

96) Acerca de administração pública, organização do Estado e agentes públicos, julgue o item a seguir.

O direito de petição é um dos instrumentos para a concretização do princípio da publicidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Direito e Legislação/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

97) Mauro editou portaria disciplinando regras de remoção no serviço público que beneficiaram, diretamente, amigos seus. A competência para a edição do referido ato normativo seria de Pedro, superior hierárquico de Mauro. Os servidores que se sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção apresentaram recurso quinze dias após a data da publicação do resultado.

Nessa situação hipotética, ao editar a referida portaria, Mauro violou os princípios da legalidade e da impessoalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

98) Acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue.

Considerando os princípios constitucionais explícitos da administração pública, o STF estendeu a vedação da prática do nepotismo às sociedades de economia mista, embora elas sejam pessoas jurídicas de direito privado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

99) No que concerne aos poderes e deveres da administração pública e aos princípios que regem o regime jurídico-administrativo, julgue o item que se segue.

A objetividade no atendimento do interesse público e a vedação à promoção pessoal de autoridades são exemplos da aplicação do princípio constitucional da impessoalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3827138

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

100) Julgue o seguinte item, relativo ao direito administrativo.

Os efeitos do silêncio administrativo são idênticos tanto para a administração pública quanto para os administrados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3828677

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

101) Acerca da administração pública, considerados seus princípios, sua organização, conceitos a ela relacionados, desconcentração e descentralização, julgue o item a seguir.

Haja vista o dever de transparência da administração pública, somente se admite a existência de princípios explícitos em relação a ela, sendo vedada a utilização de princípios implícitos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3339260

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

102) Julgue o item subsequente, acerca de administração indireta, entidades paraestatais e organização e princípios da administração pública.

A autotutela, um dos princípios implícitos da administração pública, é a prerrogativa que lhe permite corrigir os próprios erros de forma autônoma.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3346183

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

103) No que se refere às autarquias, à vinculação dos atos administrativos, aos princípios expressos e implícitos da administração pública e à organização administrativa do Estado, julgue o item subsequente.

A autotutela é um princípio administrativo que permite à administração pública rever e anular, de forma unilateral, seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, não havendo necessidade de motivação, ainda que direitos individuais sejam afetados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3373551

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Ciências Contábeis/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

104) No que se refere aos contratos administrativos, sua gestão e aos princípios a eles aplicáveis, julgue o item subsequente.

O princípio da segurança jurídica preceitua que os atos administrativos — no que se incluem os contratos — devem ser praticados com prudência, moderação e bom senso.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3373962

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

105) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos princípios e poderes da administração pública e aos atos administrativos, julgue o item subsequente.

A proibição de constar nome, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos dos órgãos públicos representa aplicação do princípio da adequação na prestação do serviço público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3450849

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

106) A respeito dos agentes públicos, bem como dos princípios da administração pública, julgue o seguinte item.

O princípio da motivação é expressamente previsto na Constituição Federal de 1988, com vistas a garantir a externalização dos fundamentos de fato e de direito que subsidiam a prática do ato, em prol do controle pelos administrados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3492626

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

107) Julgue o seguinte item, relativos a poderes administrativos, regime jurídico-administrativo e controle da administração pública.

Uma vez que a administração pública somente pode exigir e fazer o que está previsto em lei, os princípios que a regem são também aqueles expressos em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3552583

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

108) Julgue o item a seguir, relativo a noções de direito administrativo.

O princípio da razoabilidade é considerado um princípio implícito da administração pública e se baseia naquilo que se situa dentro de limites aceitáveis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2793959

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

109) Com base nos princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

A confiança legítima e a boa-fé, embora semelhantes, são princípios autônomos e distintos, de modo que, para o reconhecimento da confiança legítima, não se faz necessária a presença da boa-fé.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2972992

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

110) Acerca de sistemas administrativos, princípios da administração pública, atos administrativos, poderes e deveres da administração pública e formas de prestação dos serviços públicos, julgue o item a seguir com base na legislação vigente, na doutrina majoritária e na jurisprudência do STF.

A administração pública deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3041613

CEBRASPE (CESPE) - Ana (BACEN)/BACEN/Economia e Finanças/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

111) Considerando os princípios básicos da administração pública, das autarquias e do regime disciplinar aplicável aos servidores públicos civis federais (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item que se segue.

Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, os direitos geridos por administradores públicos são, em regra, inalienáveis e indisponíveis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3074903

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

112) Acerca de noções de direito administrativo, julgue o item a seguir.

Pelo princípio da autotutela, a administração pública pode rever seus atos de ofício quanto à atuação administrativa, considerando aspectos de legalidade e de mérito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075567

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

113) Relativamente aos poderes e aos princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

A inadmissibilidade de comportamentos contraditórios do poder público é uma das formas de manifestação do princípio da proteção de confiança.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078557

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

114) Julgue o item subsequente, relativo ao controle na administração pública.

Do princípio da indisponibilidade do interesse público decorre a proibição de o administrador público renunciar, por iniciativa própria, a recursos a serem empregados em bens e serviços destinados à coletividade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3079249

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

115) No que se refere aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado e à permissão de serviços públicos, julgue o item subsequente.

A suplência em função pública é um dos mecanismos para a concretização do princípio da continuidade do serviço público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3142825

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

116) Julgue o item a seguir, a respeito de princípios da administração pública, da sua organização e do seu controle e da concessão de serviços públicos.

Haja vista a imperatividade de estrita observância da legalidade no âmbito da administração pública, os princípios que a regem devem ser expressos na legislação, não se admitindo a aplicação de princípios implícitos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3186080

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

117) Em relação aos agentes públicos, aos poderes administrativos e aos princípios da administração pública, julgue os próximos itens.

Com base no princípio da autotutela, a administração pública pode não só anular um ato administrativo por ilegalidade, como também revogar ato administrativo por motivos de conveniência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206495

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

118) No que diz respeito aos poderes administrativos, aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e à organização administrativa, julgue os seguinte item.

A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público são princípios basilares do regime jurídico-administrativo expressamente previstos no texto constitucional vigente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2304788

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

119) Quanto às fontes do direito administrativo bem como aos princípios e ao regime da administração pública, julgue o item a seguir.

De acordo com o princípio da igualdade, na administração pública, todos os administrados devem receber o mesmo tratamento do poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2304789

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

120) Quanto às fontes do direito administrativo bem como aos princípios e ao regime da administração pública, julgue o item a seguir.

A despeito do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, no direito administrativo, em determinadas situações, os direitos individuais de um administrado devem prevalecer sobre o interesse do poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2705017

CEBRASPE (CESPE) - Esp FEPPE (FNDE)/FNDE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

121) Considerando os princípios do direito administrativo e os atos administrativos, julgue o item a seguir.

O princípio da autotutela, não previsto expressamente no texto constitucional, permite que o administrador público reveja de ofício seus atos, considerando aspectos de mérito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157859

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

122) A respeito da administração direta, da administração indireta, do processo administrativo, dos cargos públicos e do processo licitatório, julgue o item seguinte.

A administração pública deve decidir os processos administrativos com base no princípio da verdade formal, de modo a prestigiar os princípios da eficiência e da celeridade processual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208316

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

123) A respeito dos poderes e atos administrativos, observadas a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a seguir.

No âmbito da autotutela da administração pública, a anulação de ato administrativo que afete interesses individuais não prescinde da observância do contraditório.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208386

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

124) Ana, servidora pública com cargo comissionado, praticou irregularidade funcional. Caio, chefe de Ana, aplicou-lhe penalidade de suspensão de 30 dias. Inconformada, Ana apresentou recurso administrativo dirigido a Caio, visando impugnar a decisão com base no princípio da razoabilidade, por entender que a punição foi desproporcional em face do ato praticado. Além disso, Ana alegou que não poderia ser punida, porquanto os servidores comissionados não se sujeitam ao processo disciplinar.

Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

A razoabilidade é um princípio da administração pública expressamente previsto na Constituição Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509464

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

125) Acerca de ato administrativo, de agentes públicos, de poderes da administração pública e de regime jurídico administrativo, julgue o item a seguir.

A prescrição e a decadência administrativas conferem destaque ao princípio constitucional da segurança jurídica, expresso com relação à administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1611273

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

126) Determinado órgão público firmou contrato administrativo com uma empresa de reconhecida especialização no mercado, para a prestação de serviços de treinamento de pessoal de natureza singular aos seus servidores. Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma das cláusulas contratuais. A administração pública, então, aplicou multa por inexecução parcial do acordado. Insatisfeita, a empresa impetrou mandado de segurança no Poder Judiciário em face do ato administrativo que aplicara a penalidade sem prévia oitiva.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se seguem.

O ajuizamento da ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração pública caracteriza a aplicação do princípio da sindicabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1896461

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

127) No que diz respeito aos princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

O princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade, também conhecido como princípio da presunção de legalidade, abrange dois aspectos: a presunção da verdade, no que diz respeito à certeza sobre os fatos, e a presunção da legalidade, pois, como a administração pública se submete à lei, é presumido, até prova em contrário, que todos os seus atos são verdadeiros e praticados com observância das normas legais pertinentes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/576550

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

128) Com relação aos princípios aplicáveis à administração pública e ao enriquecimento ilícito por agente público, julgue o item a seguir.

Decorre do princípio de autotutela o poder da administração pública de rever os seus atos ilegais, independentemente de provocação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/615316

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

129) Julgue o item que se segue, a respeito de aspectos diversos relacionados ao direito administrativo.

São considerados princípios informativos da atividade administrativa a legalidade e a supremacia do interesse público, sendo o primeiro mencionado na Constituição vigente, e o segundo, fundamentado nas próprias ideias do Estado em favor da defesa, da segurança e do desenvolvimento da sociedade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/623862

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

130) De acordo com os conceitos, valores e princípios éticos e morais, bem como com as disposições da Lei n.º 8.429/1992, julgue o item a seguir.

A ideia de probidade administrativa equivale à de moralidade, na medida em que ambas se relacionam à honestidade na administração pública, sendo, por isso, exigidas do agente público a observância dos princípios éticos e a consciência dos valores morais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/623891

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

131) Em relação aos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o item.

Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender o interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/623893

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

132) Em relação aos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o item.

O princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre os meios e os fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/625037

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

133) Considerando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores no tocante aos princípios administrativos e a licitação, julgue o item que se segue.

Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/628297

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

134) Quanto às transformações contemporâneas do direito administrativo, julgue o item subsequente.

O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionariedade do administrador público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/628300

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

135) Quanto às transformações contemporâneas do direito administrativo, julgue o item subsequente.

A processualização do direito administrativo, a participação do cidadão na gestão pública e o princípio da transparência são elementos que contribuem para a democratização da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/686163

CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

136) A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos Poderes Legislativo e Judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos. Tendo como referência inicial essas informações, julgue o item a seguir, acerca do controle da administração pública.

O poder de autotutela tem fundamento, preponderantemente, nos princípios da legalidade e da preponderância do interesse público e pode ser exercido de ofício quando a autoridade competente verificar ilegalidade em ato da própria administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/686657

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

137) Um servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público onde trabalha. Questionado por outros servidores, o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha para apreciar atos administrativos que estejam supostamente eivados de ilegalidades.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/686658

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

138) Acerca da administração direta e indireta, julgue o item que se segue.

Decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por leis específicas e a de que, no caso das fundações, leis complementares definam suas áreas de atuação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/693565

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

139) Julgue o item subsequente, relativo a controle da administração pública, regime jurídico administrativo, processo administrativo federal e improbidade administrativa.

Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado, à administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534882

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

140) No que concerne aos poderes e deveres da administração pública e aos princípios que regem o regime jurídico-administrativo, julgue o item que se segue.

Em razão do princípio do interesse público, não é possível que o poder público atenda aos interesses privados não estatais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/561945

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

141) No item seguinte é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada considerando-se os princípios que regem o direito administrativo e o regime jurídico das entidades paraestatais e do terceiro setor.

Sérgio foi reprovado em concurso público, mas, por força de decisão liminar obteve sua nomeação e tomou posse no cargo pretendido. Seis anos depois, a medida foi revogada por decisão judicial definitiva e Sérgio foi exonerado pela administração. Nessa situação, ao exonerar Sérgio a administração violou o princípio da proteção da confiança legítima.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/562009

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

142) No que se refere à teoria do direito administrativo, julgue o item a seguir, considerando o posicionamento majoritário da doutrina.

A autotutela é entendida como a possibilidade de a administração pública revogar atos ilegais e anular atos inconvenientes e inoportunos sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/562793

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais

143) Tendo como referência a doutrina jurídica majoritária, julgue o item a seguir, a respeito de conceitos, princípios e classificações do direito administrativo.

Para os autores que defendem o princípio da subsidiariedade, a atividade pública tem primazia sobre a iniciativa privada, devendo o ente particular se abster de exercer atividades que o Estado tenha condições de exercer por sua própria iniciativa e com seus próprios recursos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3258950

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

144) Julgue o item a seguir, a respeito da administração pública indireta, dos atos administrativos e da requisição.

Com relação ao seu aspecto material, o ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito público, e deve ser exarado em conformidade com a forma prevista no ordenamento jurídico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2992744

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Administrativa/Pedagogia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

145) Julgue o item seguinte, referente a direito administrativo.

A sanção e o veto, pelo presidente da República, de projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional são exemplos de atos administrativos de controle.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2367900

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

146) Julgue o próximo item, relativos à polícia sanitária, aos atos administrativos e ao processo administrativo.

Os fatos e os atos administrativos podem ser vinculados ou discricionários, conforme a carga de liberdade no exercício da vontade do agente administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2459859

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Braillista/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

147) Considerando o conceito, os requisitos, os atributos, a classificação, as espécies e a invalidação dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

O fato que não produz qualquer efeito jurídico para os fins do direito administrativo recebe a designação de fato da administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2459865

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Braillista/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

148) Considerando o conceito, os requisitos, os atributos, a classificação, as espécies e a invalidação dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

Os atos administrativos são produzidos exclusivamente pelo Poder Executivo, uma vez que o Poder Judiciário é exclusivamente responsável por aplicar a lei e o Poder Legislativo por fazer os atos normativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2028175

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

149) A respeito dos atos administrativos, julgue o seguinte item.

No âmbito do direito administrativo, é possível prescindir dos "vícios de vontade", aplicáveis ao direito privado, para fins de invalidação do ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/922534

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

150) Acerca de atos administrativos, serviços públicos e intervenção do Estado na propriedade, julgue o item seguinte.

Comando ou posicionamento emitido oralmente por agente público, no exercício de função administrativa e manifestando sua vontade, não pode ser considerado ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/763241

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

151) No que diz respeito à administração pública, julgue o item a seguir.

Ato administrativo constitui ato jurídico perfeito e, por essa razão, o seu questionamento judicial é vedado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/474259

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

152) A seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito da organização administrativa e dos atos administrativos.

A prefeitura de determinado município brasileiro, suscitada por particulares a se manifestar acerca da construção de um condomínio privado em área de proteção ambiental, absteve-se de emitir parecer. Nessa situação, a obra poderá ser iniciada, pois o silêncio da administração é considerado ato administrativo e produz efeitos jurídicos, independentemente de lei ou decisão judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534893

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceito de Atos Administrativos

153) Com relação aos atos administrativos, julgue o item seguinte.

A expressão ato administrativo, por incluir não só os atos praticados no exercício da função administrativa, mas também os atos de direito privado praticados pelo poder público, tem sentido mais amplo que a expressão ato da administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534718

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Mérito Administrativo

154) A respeito do conceito, das formas, da classificação e da previsão normativa do controle na administração pública brasileira, julgue o seguinte item.

Embora exerça controle de atos administrativos ao avaliar os limites da discricionariedade sob os aspectos da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário exercer o controle de mérito de atos administrativos, pois este é privativo da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3597356

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

155) Julgue o item seguinte, relativo à administração direta, aos atos administrativos e às licenças dos servidores públicos federais.

A finalidade é um requisito necessário à formação do ato administrativo, e se refere ao poder legal atribuído ao agente público para praticar o referido ato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2793958

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

156) Com base nos princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

A motivação do ato administrativo será obrigatória quando dela depender o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875343

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

157) Julgue o item a seguir, relativo a atos administrativos.

Os elementos do ato administrativo são o sujeito, o objeto, a forma, o motivo e a finalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206491

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

158) Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

A administração pública fica vinculada aos motivos adotados para a prática de ato administrativo, salvo se de natureza discricionária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1908041

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Jurídica/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

159) Acerca de atos administrativos, julgue o item a seguir.

A incompetência é um vício que pode comprometer os atos administrativos, sendo caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2011993

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

160) João, autoridade vinculada a determinada autarquia com sede no estado do Rio de Janeiro, praticou ato que feriu direito de Maria. Em razão disso, Maria interpôs recurso administrativo endereçado à autoridade superior de João, alegando que não havia os fundamentos de fato e jurídicos necessários para a prática do ato. Foi negado provimento ao recurso de Maria, então ela impetrou mandado de segurança, visando impugnar o ato de João.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

A não apresentação dos fundamentos de fato e jurídicos configura ausência do requisito forma do ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

161) A respeito dos atos administrativos, julgue o seguinte item.

A competência é atributo do ato administrativo, podendo ser conceituada como o poder atribuído ao agente da administração pública para o desempenho específico de suas funções.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ATCI (MCom)/MCom/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

162) Julgue o item a seguir, a respeito dos atos administrativos.

Em regra, a competência administrativa pode ser transferida e prorrogada pela vontade dos interessados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

163) João, servidor público, aliciou um dos seus subordinados a se filiar ao sindicato da categoria a que ambos pertenciam. Em razão desse fato, instaurou-se processo administrativo contra João para apurar sua conduta funcional. Concluído o procedimento, o chefe da repartição, Antônio, aplicou a pena de advertência por escrito pelo ato praticado.

Considerando a situação hipotética precedente, o disposto na Lei n.º 8.112/1990, os requisitos do ato administrativo e os poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

O ato que formalizou a sanção aplicada por Antônio cumpre o requisito competência do ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

164) Manoel, chefe de determinada repartição pública, presenciou Caio, servidor público subordinado a ele, desviando dinheiro público. Ciente do fato, Manoel aplicou, de forma imediata, pena de demissão a Caio. Entretanto, este contestou a sanção, alegando que, como era servidor estável, apenas poderia perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado. Alegou, ainda, que o ato administrativo que aplicou a pena possui vício de motivo e, portanto, deveria ser anulado.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se seguem.

A alegação de Caio está correta quanto à anulação do ato, porquanto o vício de motivo está relacionado à inobservância nas formalidades essenciais à existência do ato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

165) No tocante a atos administrativos, julgue o item a seguir.

Tanto a inexistência da matéria de fato quanto a sua inadequação jurídica podem configurar o vício de motivo de um ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/615335

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

166) No que se refere a atos administrativos, julgue o item que se segue.

A inexistência do motivo no ato administrativo vinculado configura vício insanável, devido ao fato de, nesse caso, o interesse público determinar a indicação de finalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/615340

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

167) No que se refere a atos administrativos, julgue o item que se segue.

Na discricionariedade administrativa, o agente possui alguns limites à ação voluntária, tais como: o ordenamento jurídico estabelecido para o caso concreto, a competência do agente ou do órgão. Qualquer ato promovido fora desses limites será considerado arbitrariedade na atividade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/460876

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Sociologia/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

168) No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue o item seguinte.

Ato praticado por usurpador de função pública é considerado ato irregular.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/461214

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

169) À luz da legislação que rege os atos administrativos, a requisição dos servidores distritais e a ética no serviço público, julgue o seguinte item.

A competência — ou sujeito —, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto — ou conteúdo — são elementos que integram os atos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/461279

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Atividades/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

170) Com relação aos poderes e atos administrativos, julgue o próximo item.

A construção irregular de um prédio pode ser o motivo para a prática de um ato administrativo com o objetivo de paralisar a atividade de construir.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/464508

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Direito e Legislação/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

171) Mauro editou portaria disciplinando regras de remoção no serviço público que beneficiaram, diretamente, amigos seus. A competência para a edição do referido ato normativo seria de Pedro, superior hierárquico de Mauro. Os servidores que se sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção apresentaram recurso quinze dias após a data da publicação do resultado.

Nessa situação hipotética, a portaria editada por Mauro contém vício nos elementos competência e objeto.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534763

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Elementos, Requisitos e Pressupostos (Atos Administrativos)

172) Com referência a atos administrativos e improbidade administrativa, julgue o item subsequente.

Entre os elementos constitutivos do ato administrativo, o motivo é caracterizado pela consequência visada pelo ato, ao passo que a finalidade é a causa legalmente prevista.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3259119

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Contabilidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

173) Acerca da análise e melhoria de processos, da administração direta e indireta, dos atos administrativos e da requisição, julgue o item a seguir.

A imperatividade é uma das características do ato administrativo em decorrência do poder da administração pública de executar diretamente os próprios atos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3319269

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

174) No que se refere aos atos administrativos e à decadência administrativa, considerando, no que couber, a jurisprudência do STJ acerca dos temas, julgue o item seguinte.

A imperatividade é a característica do ato administrativo que autoriza a imediata execução do seu conteúdo, independentemente de prévia submissão da matéria ao Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3438888

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

175) Julgue o item a seguir, acerca dos atos administrativos.

O atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos refere-se aos fatos alegados pela administração pública, sendo um de seus efeitos a inversão do ônus da prova.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495227

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

176) Considerando que o Estado é um conjunto de instituições de decisão e de execução, julgue o item a seguir, acerca da administração direta, indireta, fundacional e dos atos administrativos.

A presunção de legalidade é uma das prerrogativas inerentes aos atos administrativos e pode ser desconstituída se um interessado demonstrar a existência de vício de competência, de forma, de motivo, de objeto ou de finalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3545523

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

177) No que diz respeito aos atos administrativos, julgue o item seguinte.

Em decorrência dos atributos da presunção de legitimidade e da imperatividade, o ato administrativo cria obrigações aos administrados desde a sua expedição, produzindo normalmente os seus efeitos, até que — se for o caso — seja anulado pela própria administração pública, de ofício ou por provocação, ou pelo Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3552570

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

178) Julgue o item a seguir, relativo a noções de direito administrativo.

A presunção de veracidade dos atos administrativos refere-se aos fatos, ou seja, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela administração pública, ao passo que a autoexecutoriedade constitui atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2779690

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

179) A respeito do ato administrativo e do processo administrativo, julgue o item a seguir.

O poder extroverso da administração pública é a premissa basilar do atributo da autoexecutoriedade do ato administrativo, mediante o qual se permite ao poder público a edição de atos que vão além da esfera jurídica do sujeito emitente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875344

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

180) Julgue o item a seguir, relativo a atos administrativos.

Em razão da tipicidade, a administração pública é impedida de praticar um ato unilateral e coercitivo sem previsão legal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2877269

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Biblioteconomia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

181) A respeito dos atos administrativos, julgue o item que se segue.

Entre os atributos dos atos administrativos está o da autoexecutoriedade, que consiste na obrigação de a administração pública utilizar-se da supremacia do interesse público sobre o privado para criar, unilateralmente, obrigações para si e para o particular, sem necessitar da anuência deste.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2995284

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

182) Em relação aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item subsequente.

Em regra, a administração pública não depende de decisão judicial para executar os próprios atos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075565

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

183) No tocante às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item que se segue.

Além da presunção de legitimidade, determinados atos administrativos, como as certidões, gozam também de presunção de veracidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142606

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

184) Acerca dos atos administrativos e dos poderes da administração pública, julgue o item a seguir.

Presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade são atributos do ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

185) No que se refere ao ato administrativo, julgue o item seguinte.

As presunções de veracidade e legitimidade do ato administrativo são absolutas, não se admitindo prova em contrário

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

186) Acerca dos órgãos públicos, dos atos e dos processos administrativos bem como do dever de eficiência na administração pública, julgue o item a seguir.

O atributo da exigibilidade dá à administração pública o poder de exigir cumprimento de um ato administrativo por parte do destinatário desse ato, além de permitir que a administração o execute de forma direta, independentemente de ordem judicial.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

187) Julgue o próximo item, relativo ao ato administrativo e ao processo administrativo.

São atributos dos atos administrativos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

188) Acerca do objeto do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Embora ambos sejam atributos do ato administrativo, a presunção de veracidade não se confunde com a presunção de legitimidade.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Braillista/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

189) Considerando o conceito, os requisitos, os atributos, a classificação, as espécies e a invalidação dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

A correlação entre a conduta da administração e a correspondente adequação à previsão legal constitui o conceito de presunção de legitimidade dos atos administrativos.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

190) Acerca da organização da administração, dos poderes e dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

O atributo da presunção de legitimidade estabelece que se presume, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei; enquanto o atributo da presunção de veracidade estabelece que se presumem verdadeiros os fatos alegados pela administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2638919

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

191) A respeito dos atos administrativos, julgue o item a seguir.

Haja vista o interesse público, os atos administrativos têm presunção absoluta de legitimidade, de maneira que somente o Poder Judiciário pode afastar sua aplicação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2715102

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

192) No que diz respeito aos atos administrativos, aos agentes públicos e aos princípios da administração pública, julgue o item subsecutivo.

Em razão do atributo da presunção de legitimidade, os atos administrativos são considerados válidos e eficazes até que pessoa interessada inicie ação judicial contra eles.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1883973

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

193) Com relação aos atos administrativos, julgue o item que se seguem.

Como decorrência natural do princípio da legalidade, presume-se a legitimidade de todos os atos administrativos; por outro lado, o atributo da imperatividade (ou coercibilidade), além de nem sempre se fazer presente, tem perdido, nos tempos atuais, espaço para a consensualidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1916997

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (ICMBio)/ICMBio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

194) No que diz respeito ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

A cobrança de multa administrativa imposta no exercício do poder de polícia constitui hipótese de aplicação do atributo da autoexecutoriedade do ato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

195) A respeito dos atos administrativos, da servidão, da requisição, de licitação e contratos e dos poderes da administração pública, julgue o item subsequente.

O ato administrativo que estipula obrigações, em decorrência da imperatividade de que é dotado, impõe-se a terceiros, ainda que estes não concordem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

196) A respeito dos atos administrativos, julgue o seguinte item.

A autoexecutoriedade revela-se na prerrogativa de a administração pública executar de imediato as decisões administrativas, prescindindo da interferência do Poder Judiciário, a exemplo da demolição de uma obra irregular.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

197) A respeito dos atos administrativos e do controle da administração pública, julgue o item seguinte.

A imperatividade do ato administrativo, também conhecida como poder extroverso da administração, é o atributo que diz respeito à imediata realização do objeto do ato, independentemente do crivo judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

198) Julgue o item que se seguem, acerca dos princípios do direito administrativo, do ato administrativo, dos poderes da administração pública e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Cíveis do Estado da Paraíba.

Apesar de o ato administrativo gozar da presunção de legitimidade e veracidade, em situações excepcionais o Poder Judiciário pode desconstituí-lo, afastando a justificativa do interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ATCI (MCom)/MCom/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

199) Julgue o item a seguir, a respeito dos atos administrativos.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é atributo condicionado a previsão expressa em lei e resulta em autoexecutoriedade e inversão probatória.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Atributos ou Características dos Atos Administrativos

200) Grande parte da doutrina indica como atributos do ato administrativo a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a imperatividade e a revogabilidade. Acerca da autoexecutoriedade do ato administrativo, julgue o item a seguir.

A autoexecutoriedade é atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração pública. Apesar de a autoexecutoriedade ser uma das características que distingue o ato administrativo do ato de direito privado, sua utilização deve ser feita com parcimônia para que a administração não lese inapropriadamente direito dos particulares.

Certo

Errado

Gabarito: Certo
